

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5027246-80.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

IMPETRANTE: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1ª TURMA RECURSAL - 1º JUIZ RELATOR

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa ao processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de novembro de 2024.

5027246-80.2024.4.02.5001

500003412269 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5027246-80.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

IMPETRANTE: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1ª TURMA RECURSAL - 1º JUIZ RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de **mandado de segurança** impetrado por WALACE HORSTH HONORIO contra ato praticado pelo **Juízo do 1º Núcleo de Justiça 4.0**, nos autos do processo nº. **5000075-70.2023.4.02.5006/ES**, que se encontra em fase de execução/cumprimento de sentença.

Sustenta, em síntese, que “a Autoridade Coatora proferiu decisão que indeferiu a Impugnação aos cálculos do INSS, sob a alegação de suposta intempestividade em virtude de ter sido apresentada após a expedição do RPV quando deveria ter sido apresentada após os cálculos de liquidação pelo INSS (evento 127 - DESPADEC1 - páginas 1 a 2 dos autos, processo n.º 5000075-70.2023.4.02.5006/ES). Tal interpretação não pode prevalecer, pois a impugnação aos cálculos de liquidação pode ser apresentada ainda que seja já tenha sido expedido precatórios, sendo o mesmo aplicado aos RPV's.”

Pleiteia a concessão da medida liminar.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão do EVENTO 4, sob o fundamento de ausência de ilegalidade da decisão impugnada.

Após as intimações determinadas pelo Juízo e sem manifestação das partes, retornaram os autos conclusos para decisão do Colegiado.

VOTO

Pois bem, compulsados os autos deste processo, verifica-se que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão monocrática proferida permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como fundamento para decidir o mérito do *mandamus*, confirmando o indeferimento do pedido, tendo em vista que o pleito formulado, ao contrário do alegado, não se mostra eivado de ilegalidade e, ainda, encontra amparo na jurisprudência colacionada.

Diante do exposto, ratifico a decisão proferida. Eis os termos lançados:

“No caso em apreço, analisando a decisão guerreada, bem como os demais atos do processo, entendo que não há ilegalidade ou teratologia.

Com efeito, compulsados os autos principais, observo que após a apresentação do cálculo do INSS, a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar, assim como também foi intimada da confecção do RPV, e se manteve inerte.

Logo, encontra-se preclusa a discussão acerca dos valores oferecidos pela autarquia federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VERBA HONORÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. EXPEDIÇÃO DE RPV. **1 - Deixando o agravante de recorrer da decisão que acolheu apenas parcialmente sua impugnação, preclui-se seu direito de discussão a respeito dos cálculos de cumprimento de sentença.** 2 - Age com acerto o magistrado que, após a apresentação pela dos cálculos de atualização monetária daqueles apresentados pelo agravado no pedido de cumprimento de sentença, manda expedir a respectiva Requisição de Pequeno Valor e, após, indefere pedido do agravante de chamamento do processo à ordem, já que desnecessária a intimação das partes sobre os cálculos de atualização do débito, mormente quando realizados pela Contadoria Judicial. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03265120620188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 05/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM CÁLCULO REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. INSURGÊNCIA APÓS PAGAMENTO DO RPV. IMPUGNAÇÃO SUJEITA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. **1. Nos autos de processo diverso (n. 9000947-31.2017.8.21.0005), o apelante não apresentou impugnação ao cálculo, quedando-se silente. Apenas posteriormente à quitação da RPV, houve o ajuizamento de ação judicial para discutir critério de cálculo sobre valor devido naquela demanda.** **2. O apontado erro material no cálculo - relativo a questões aritméticas ou inexatidão material - não se confunde com os critérios de cálculo. Após o pagamento sem impugnação, o erro relacionado a critérios do cálculo sobre índice de correção monetária ou sobre juros de mora sujeita-se à preclusão. Precedentes STJ e desta 2ª Câmara Cível. Ademais, o apelante não comprovou suficientemente o alegado erro material no cálculo.** 3. Por outro lado, com a realização do pagamento, foi praticado ato contrário e incompatível com a intenção de recorrer (art. 1.000 do Código de Processo Civil). Configurada a preclusão lógica. Vedado à parte discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Portanto, depois da quitação da requisição de pagamento, os critérios adotados na realização do cálculo estão sujeitos cobertos por preclusão, caso dos autos. 4. Manutenção da sentença. Aplicação de honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50036765920218210005 BENTO GONÇALVES, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO "INVERTIDA". IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante ajuizou ação reivindicatória de aposentadoria por idade, a qual foi julgada procedente. **Transitado em julgado, iniciou-se a fase de execução com a apresentação dos cálculos das parcelas vencidas pelo INSS. Ato contínuo, o Juízo a quo, em 08.03.2017, determinou a intimação da parte agravante para manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo INSS, no prazo de 10 dias. No entanto, a parte exequente apresentou impugnação aos cálculos após o prazo estipulado, o que ensejou a determinação pelo Juízo a quo de que fosse expedido RPV nos valores inicialmente apresentados pelo INSS, diante da preclusão temporal para sua impugnação.** 2. **Incabível, pois, posterior alegação de excesso em valor inferior ou de que cabe à parte exequente a apresentação dos cálculos, eis que competia à parte agravante fazer tal alegação no momento e forma oportunos, ocorrendo a preclusão temporal da matéria, haja vista que foi devidamente intimada para manifestação, deixando para fazê-lo quando já precluída a oportunidade.** 3. Também não merece prosperar a alegação de que cabe somente à parte exequente dar início à fase de execução, visto que é possível a ocorrência da chamada "execução invertida", ou seja, a apresentação espontânea dos cálculos pelo executado após o trânsito em julgado da fase de conhecimento e reconhecimento da dívida, cabendo ao exequente concordar ou não com os valores apresentados. 4. Agravo de instrumento não provido. (TRF-1 - AI: 00452604220174010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/02/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/05/2019)

Logo, na visão dessa Relatoria, não há que se falar em ilegalidade da decisão proferida, não havendo violação à direito líquido e certo da parte, diante de sua inércia quanto à impugnação aos cálculos em momento oportuno.

Diante do exposto, **INDEFIRO A LIMINAR** requerida nos termos da fundamentação.

Observo que após a decisão que indeferiu a liminar não há nos autos qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar a conclusão alcançada no EVENTO 4 e, por esse motivo, mantenho a decisão prolatada por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, ratifico os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida e VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa ao processo.